

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục miễn tiền chậm nộp
Mã thủ tục	1.115487
Số quyết định	1768/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hải quan
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Người nộp thuế khai chỉ tiêu thông tin đề nghị miễn tiền chậm nộp theo Mẫu số 5 tại Phụ lục II Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/06/2026 của Bộ Tài chính kèm theo bản chụp các chứng từ, tài liệu liên quan được ký số cho cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp Hệ thống gặp sự cố người nộp thuế gửi 01 bản chính công văn đề nghị miễn tiền chậm nộp đối với các trường hợp miễn tiền chậm nộp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I Thông tư số 86/2026/TT-BTC và bản giấy các chứng từ, tài liệu có liên quan đến cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan phản hồi cho người nộp thuế về việc giải trình, bổ sung hồ sơ theo Mẫu số 7 tại Phụ lục II Thông tư số 86/2026/TT-BTC qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc bản giấy theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I Thông tư số 86/2026/TT-BTC đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo của cơ quan hải quan mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ miễn tiền chậm nộp thì cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế về việc chưa đủ cơ sở xem xét, xử lý hồ sơ miễn tiền chậm nộp. Thời hạn người nộp thuế bổ sung, giải trình hồ sơ không tính vào thời hạn xử lý hồ sơ;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ. Trường hợp thuộc đối tượng miễn tiền chậm nộp, cơ quan hải quan ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I Thông tư số 86/2026/TT-BTC. Trường hợp không thuộc đối tượng miễn tiền chậm nộp, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế biết lý do không miễn tiền chậm nộp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I Thông tư số 86/2026/TT-BTC.

Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có chức năng xử lý, tiếp nhận, phản hồi, thông báo hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Hồ sơ miễn tiền chậm nộp đối với trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gồm		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Văn bản đề nghị của người nộp thuế theo Mẫu số 5 tại Phụ lục II Thông tư số 86/2026/TT-BTC gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc bản giấy theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I Thông tư số 86/2026/TT-BTC;	Mẫu số 12.docx 2. PHỤ LỤC II - Mẫu điện tử.docx	1 bản chính
- Biên bản hoặc văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của một trong các cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại: cơ quan công an có thẩm quyền; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ban quản lý khu công nghiệp; Ban quản lý khu chế xuất; Ban quản lý khu kinh tế; Ban quản lý cửa khẩu; Cảng vụ hàng hải; Cảng vụ hàng không nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng về thiên tai, thả		1 bản chính

m họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho hàng hóa nhập khẩu: 01 bản chính;		
- Các chứng từ liên quan đến việc bồi thường, bảo hiểm (nếu có).		1 bản chính

Trường hợp 2: b) Hồ sơ miễn tiền chậm nộp đối với trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP gồm:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Văn bản đề nghị của người nộp thuế theo Mẫu số 5 tại Phụ lục II Thông tư số 86/2026/TT-BTC gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc bản giấy theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I Thông tư số 86/2026/TT-BTC;	2. PHỤ LỤC II - Mẫu điện tử.docx Mẫu số 12.docx	1 bản chính
- Văn bản xác định giá trị thiệt hại vật chất của cơ quan tài chính hoặc cơ quan giám định độc lập xác định mức độ, giá trị thiệt hại đối với trường hợp do chiến tranh, bạo loạn, đình công mà người nộp thuế phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh: 01 bản chính;		1 bản chính
- Tài liệu chứng minh người nộp thuế không có khả năng nộp ngân sách nhà nước đối với trường hợp người nộp thuế gặp rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế: 01 bản chính;		1 bản chính
- Các chứng từ liên quan đến việc bồi thường, bảo hiểm (nếu có).		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	7 ngày làm việc	Miễn phí	Thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Trực tiếp tại cơ quan hải quan, Bưu chính
Trực tiếp	7 ngày làm việc	Miễn phí	Thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Trực tiếp tại cơ quan

			hải quan, Bưu chính
Qua bưu điện	7 ngày làm việc	Miễn phí	Thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Trực tiếp tại cơ quan hải quan, Bưu chính

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật số 108/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Quản lý thuế	108/2025/QH15
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ	252/2026/NĐ-CP
Quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.	86/2026/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Chi cục Hải quan khu vực

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc trường hợp gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật số 108/2025/QH15 hoặc trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

- Quyết định miễn tiền chậm nộp theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I Thông tư số 86/2026/TT-BTC.

Mã: 000.00.00.KQ-125

- Thông báo cho người nộp thuế biết lý do không miễn tiền chậm nộp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I Thông tư số 86/2026/TT-BTC

Mã: 000.00.00.KQ-1539

TỪ KHÓA

MÔ TẢ